

0018564-47.2017.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Jonathan Garcia

Dr. Rogério Danna Chaib, MM Juiz de Direito

Vistos.

Em que pese a cota ministerial retro, quanto à pena de multa tendo em vista a revisão do TEMA 931 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 24 de novembro de 2021, "na hipótese de condenação concomitante a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

1ª Vara Criminal Rua Boa Morte, 661, (19) 2113-4807 - Centro CEP: 13480-181

Telefone: (19) 2113-4806 - E-mail: limeira1cr@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº:

0018564-47.2017.8.26.0320 - Controle nº: 2017/001788

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Jonathan Garcia

Dr. Rogério Danna Chaib, MM Juiz de Direito

Vistos.

Em que pese a cota ministerial retro, quanto à pena de multa tendo em vista a revisão do TEMA 931 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 24 de novembro de 2021, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade." No caso dos autos, tendo em vista que o réu foi representado pela Defensoria Pública, há presunção de hipossuficiência, de modo que, desde logo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa imposta ao réu Jonathan Garcia, devendo a Serventia efetuar, as comunicações e anotações de praxe, por analogia ao disposto no §5º do art.538-A das NSCGJ.

No mais, intime-se o réu Jonathan Garcia, que se encontra em local incerto e não sabido, por edital com o prazo de 20 (vinte) dias, para que compareça na DISE de Limeira, munidos de documentos pessoais e documentos comprovando a propriedade (nota fiscal), para sua retirada, sob pena de perdimento.

Int.

Limeira, 25 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA